

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 461/2530 นาย กิมจั้ว แซ่ ตัง
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย - มิตซูบิ
ชิ - อินเวสต์मेंท์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 766

จำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์ โจทก์สลักหลังจำนำตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่จำเลยไว้เพื่อประกันหนี้ค่าซื้อหุ้นที่ อ.และพ. สั่งให้จำเลยซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรากฏว่า อ.และพ. ยังเป็นหนี้ค่าซื้อขายหุ้นอยู่อีก โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกตั๋วสัญญาใช้เงินคืนจากจำเลยหรือเรียกร้องให้จำเลยใช้เงินตามตัวนั้น.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวนเงิน 1,170,000 บาทซึ่งจำเลยเป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวเมื่อถึงกำหนด โจทก์ได้ขอรับเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นจำเลยเพิกเฉยจึงขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่าโจทก์ได้จำนำสลักหลังตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทและส่งมอบให้แก่จำเลยเพื่อเป็นประกันการชำระเงินตามบัญชีหลักทรัพย์ของนายอรรถ ดันธนะศิริวงศ์ และนางสาวพรณี อภิวงศ์ซึ่งบุคคลทั้งสองได้เปิดไว้กับจำเลย เนื่องจากบุคคลทั้งสอง

ได้มอบให้จำเลยซื้อขายหลักทรัพย์แทนบุคคลทั้งสองเป็นหนี้ค่าหุ้นที่สั่งให้จำเลยซื้อขายโดยเป็นหนี้จำเลยอยู่จำนวนมาก จำเลยจึงดำเนินการบังคับจำนำและหักกลบลบหนี้เอาจากตัวสัญญาใช้เงินพิพาทหมดสิ้นไปแล้ว ไม่มีเงินเหลือคืนให้โจทก์อีก

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าจำเลยได้สละหลังจำนำตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทให้แก่จำเลยไว้ เพื่อประกันหนี้ค่าซื้อขายหุ้นที่นายอรรถและนางสาวพรรณิสั่งให้จำเลยซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปรากฏว่านายอรรถและนางสาวพรรณิยังเป็นหนี้ค่าซื้อขายหุ้นอยู่อีกเช่นนี้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกตัวสัญญาใช้เงินคืนไปจากจำเลยหรือเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินนั้น

พิพากษายืน.

(เสวก จันทร์ผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ